
compravendita

Venticinque novembre duemilacinque.

----- (25/11/2005) -----

In Mondolfo frazione Marotta, nel mio studio in via Litoranea n. 152/1.

Avanti a me dott. ENRICO CAFIERO notaio iscritto al collegio notarile di Pesaro e Urbino per la sede di MONDOLFO, con studio ivi frazione Marotta via Litoranea n. 152/1.

Senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia dei costituiti e con il mio assenso.

SI COSTITUISCONO

RIBICHINI OSCAR, commerciante, nato a Civitanova Marche il giorno 8 agosto 1968, residente a Civitanova Marche via Pisacane n. 9; (NCF. RBC SCR 68M08 C770U);

LUCIANI ARTEMIO, imprenditore, nato a Grottammare (AP) il giorno 8 novembre 1954, residente a Civitanova Marche via Senatore Terracini n. 24, nella qualità di amministratore unico della società a responsabilità limitata con unico socio "**LE CARRE' S.R.L.**", con sede in Civitanova Marche (MC) via Senatore Terracini n. 24, zona industriale A, codice fiscale e numero di iscrizione: 01571290434, del registro imprese di Macerata, n. R.E.A. 163356, capitale sociale Euro 10.000,00, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, i quali convengono quanto segue.

Il signor Ribichini Oscar vende alla società a responsabilità limitata con unico socio

"LE CARRE' S.R.L.",

che, come sopra rappresentata, accetta di acquistare quanto segue:

1) la nuda proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di **CIVITANOVA MARCHE** via Fontanella n. 20:

-porzioni di fabbricato con annessa corte, riportate al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 11, particelle n.ri:

a) 864 sub. 3 (918, abitazione con annessa corte esclusiva di mq. 18 (diciotto), Zc. 1, p. T, Cat. A/3, Cl. 3, vani 6,5, R.C. Euro 570,68;

b) 864 sub. 9, garage al piano seminterrato, Zc. 1, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 68, R.C. Euro 136,96;

con la quota proporzionale di comproprietà sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune tra cui vanno ricompresi la corte di mq. 70 (settanta)

distinta con la particella n. 923, l'ingresso, la corte di mq. 34 (trentaquattro) distinta con la particella n. 917 ed il locale autoclave.

CONFINI:

Via Palestro, Ribichini Oscar, F.lli Sgammini, salvo altri.

=====

La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che l'immobile è gravato dell'usufrutto a favore della signora

MARINELLI GIUSEPPINA, pensionata, nata a Civitanova Marche il 17 novembre 1936, ivi residente via Fontanella n. 20; (NCF. MRN GPP 36S57 C770X).

=====

2) la piena proprietà di tutti i mobili contenuti nell'abitazione sopra descritta e precisamente:

-divano a tre posti in stoffa di colore rosso, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 1;

-divano a due posti in stoffa di colore rosso, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 2;

-tappeto, tavolo da fumo in vetro e onice e sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 3;

che si allegano al presente contratto sotto la lettera "A";

-tavolo in cristallo con basamento colonne in marmo bianco, otto sedie in legno verniciato nero, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 4;

-mobile soggiorno in legno con sopramobili vari, lampada in alabastro, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 5;

-tavolino in marmo rosso, tre quadri, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 6;

che si allegano al presente contratto sotto la lettera "B";

-colonna in marmo nero marquinia, colonna a tortiglione in onice, porta ombrelli in onice, consolle - vetrinetta in legno, quadro, specchio e sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 7;

-porta ombrelli in marmo, specchio, due quadri, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 8;

-armadio a tre ante di colore bianco, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 9;

che si allegano al presente contratto sotto la lettera "C";

-armadio a sei ante laccato bianco con specchi, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 10;

-comò laccato bianco con specchio, colonna in marmo bianco carrara, TV piccola, sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 11;

-ciclette da camera, meglio individuata nella foto contrassegnata

con il n. 12;
che si allegano al presente contratto sotto la lettera "D";
-due split per aria condizionata, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 13;
-letto matrimoniale laccato bianco, con rete e materasso, con due comodini laccati bianchi e quadro, due abajour, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 14;
-mobile etnico con sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 15;
che si allegano al presente contratto sotto la lettera "E";
-scarpiera bianca, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 16;
-particolare mobile soggiorno con TV b&o, videoregistratore e decoder, sopramobili vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 17;
che si allegano al presente contratto sotto la lettera "F";
-specchiera nel bagno con accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 18;
-specchiara nel bagno con accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 19;
-poltrona in pelle celeste, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 20;
che si allegano al presente contratto sotto la lettera "G";
-seggiolino in legno, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 21;
-particolari due scarpriere e mobile bagno ed accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 22;
-particolari due scarpriere e mobile bagno ed accessori vari, meglio individuati nella foto contrassegnata con il n. 23;
che si allegano al presente contratto sotto la lettera "H";
-frigorifero celeste con immagini torri gemelle, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 24;
-cucina in legno scavolini con accessori quali lavastoviglie, forno, piano cottura, tavolo da cucina con sei sedi in legno nero, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 25;
-poltrona in stoffa a fiori, meglio individuata nella foto contrassegnata con il n. 26;
che si allegano al presente contratto sotto la lettera "I";
-TV di colore argento con mobile porta TV, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 27;
-TV della marca b & o, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 28;
-mobile soggiorno con accessori vari, meglio individuato nella foto contrassegnata con il n. 29.
che si allegano al presente contratto sotto la lettera "L".

3) la piena proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di **CIVITANOVA MARCHE** via Palestro:

-porzioni di fabbricato con annessa corte, riportate al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 11, particella n. 864 sub. 11, Zc. 1, garage al piano seminterrato, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 50, R.C. Euro 100,71;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato, in particolare con tutti i diritti sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune tra cui vanno ricompresi la corte di mq. 70 (settanta) distinta con la particella n. 923, la corte di mq. 35, corrispondente alla particella n. 921; il locale autoclave ed il passaggio comune al primo piano sottostrada e la scala di accesso al primo piano sino ai contatori Enel.

La parte acquirente prende atto che, a carico di un'area di mq. 27 (ventisette) ricompresa nella corte comune del fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare col presente atto compravenduta, sussiste diritto di uso a favore dei F.lli Sgammini, giusto atto a rogito notaio Omero Mastronardi già di Civitanova Marche in data 28 marzo 1984, repertorio n. 139786.

CONFINI:

Via Palestro, F.lli Sgammini, Goretti, salvo altri.

4) la nuda proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di **CIVITANOVA MARCHE** via Fontanella n. 20:

-porzione di fabbricato con annessa corte, già riportata al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 11, particella n. 864 sub. 1 (924, negozio con annessa corte esclusiva di mq. 429 (quattrocentoventinove), piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 153, R.C. Euro 2.331,03;

ora a seguito della variazione n. 7051.1/2005, il tutto riportato al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 11, particella n. 864 sub. 15, Zc. 1, piano terra, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 150, superficie catastale mq. 166, R.C. Euro 2.285,32;

-garage tra le vie Palestro e Fontanella, riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, foglio 11, particella n. 1237 sub. 1, Zc. 1, piano terra, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 63, superficie catastale mq. 81, R.C. Euro 107.37;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato ed in particolare con tutti i diritti sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune tra cui vanno ricompresi la corte di mq. 70 (settanta) distinta con la particella n. 923; il locale autoclave ed il passaggio comune al primo piano sottostrada e la scala di accesso al primo piano sino ai contatori Enel.

La parte acquirente prende atto che, a carico di un'area di mq.

27 (ventisette) ricompresa nella corte comune el fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare col presente atto compravenduta (part. 924) sussiste diritto di uso a favore dei F.lli Sgammini, giusto atto a rogito notaio Omero Mastronardi già di Civitanova Marche in data 28 marzo 1984, repertorio n. 139786.

CONFINI:

Via Fontanellia, via Palestro, corridoio comune, salvo altri.

=====

La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che l'immobile è gravato dell'usufrutto a favore della società in nome collettivo "**RIBICHINI GINO & C. - S.N.C.**", con sede in Civitanova Marche (MC) via Fontanella n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione: 00318510435 del registro imprese di Macerata, n. R.E.A. 82463.

=====

5) la piena proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di **CIVITANOVA MARCHE** via Palestro:

-porzione di fabbricato ad uso garage al piano seminterrato, riportato al Catasto Fabbricati alla sezione urbana 001, foglio 11, particella n. 864 sub. 8, Zc. 1, piano terra, Cat. C/6, Cl. 2, mq. 115, R.C. Euro 196,00;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato ed in particolare con tutti i diritti sugli enti, parti e spazi dell'intero edificio che di fatto o per legge sono destinati ad uso comune.

CONFINI:

Via Palestro, parte acquirente, salvo altri.

6) la piena proprietà di porzione del fabbricato sito in Comune di **CIVITANOVA MARCHE** in via Francesco Baracca, e precisamente appartamento al piano secondo, riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, foglio 18, particella n. 686 sub. 2, Zc. 1, piano secondo, Cat. A/3, Cl. 1, vani 4,0, R.C. Euro 247,90;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato;

oltre alla quota di 1/3 (un terzo) di piena proprietà su porzioni del fabbricato sopra descritto e precisamente su:

-area urbana di mq. 15;

-area urbana di mq. 4;

-area urbana di mq. 12;

-cinque ripostigli al piano terra;

il tutto riportato al Catasto Fabbricati sezione urbana 001, foglio 18, particella n. 686 subalterni:

-4, area urbana di mq. 15 (quindici);

-5, area urbana di mq. 4 (quattro);

-6, area urbana di mq. 12 (dodici);

-8, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 5, superficie catastale mq. 5, R.C. Euro 4,39;

-9, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 5, superficie catastale mq. 5, R.C. Euro 4,39;

-10, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 4, superficie catastale mq. 4, R.C. Euro 3,51;

-11, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 4, superficie catastale mq. 4, R.C. Euro 3,51;

-13, Zc. 1, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 5, superficie catastale mq. 5, R.C. Euro 4,39;

con la quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato, in particolare si dichiara comune il sub. 12 del mapp. 686, foglio 18, bene comune non censibile, ingresso, vano scala e corte comune a tutti i subalterni.

CONFINI:

Via Francesco Baracca, Carboni Gabriella, eredi Ripa, parti comuni, salvo altri.

La vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, è comprensiva di ogni connesso diritto, azione accessione e pertinenza, servitù attive passive, così come dalla parte venditrice si possiede nulla escluso ed eccettuato.

La vendita è relativa ad immobili liberi da pesi oneri e formalità ipotecarie pregiudizievoli ad eccezione delle seguenti formalità ipotecarie:

-ipoteca volontaria iscritta a Macerata in data 17 gennaio 1997 al n. 68 reg. part. e successivamente rettificata con annotazione del 2 giugno 2000 n. 1202 reg. part., a favore del CREDITO ITALIANO S.P.A., con debito estinto.

-ipoteca volontaria iscritta a Macerata in data 28 novembre 1997 al n. 2068 reg. part. a favore della CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.p.a., con debito estinto;

-ipoteca volontaria iscritta a Macerata in data 20 luglio 2004 al n. 2984 reg. part. a favore della CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.p.a., a garanzia del mutuo di cui in seguito;

-ipoteca volontaria a favore della Banca delle Marche S.p.a., iscritta a Macerata il 18 febbraio 1999 al n. 356 reg. part., con debito estinto;

-ipoteca volontaria a favore della Banca delle Marche S.p.a., iscritta a Macerata il 19 novembre 2004 al n. 4393 reg. part., a garanzia del mutuo di cui in seguito;

Il prezzo è stato convenuto in complessivi Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) di cui:

-Euro 65.000,00 per l'immobile descritto al punto 1);

-Euro 10.000,00 per i mobili descritti al punto 2);

- Euro 20.000,00 per l'immobile descritto al punto 3),
- Euro 160.000,00 per gli immobili descritti al punto 4);
- Euro 35.000,00 per l'immobile descritto al punto 5);
- Euro 60.000,00 per l'immobile descritto al punto 6).

regolato come segue:

-Euro 146.636,68 (centoquarantaseimilaseicentotrentasei virgola sessantotto) vengono regolati mediante un assegno bancario n. 0100322012, tratto sul conto corrente n. 1000/691 della Banca Popolare dell'Adriatico filiale di Monte Urano (AP);

-Euro 44.076,25 (quarantaquattromilasettantasei virgola venticinque) mediante l'accollo del debito residuo in linea capitale del mutuo concesso dalla Banca delle Marche S.p.a. con atto ricevuto dal notaio Piergiorgio Moschetta di Civitanova Marche in data 12 novembre 2004, repertorio n. 91927/8518, a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca a Macerata in data 19 novembre 2004 al n. 4393 reg. part., sugli immobili riportati al Catasto Fabbricati al foglio 11, part. 864 sub. 3 (918 e foglio 11 mapp.li 923 e 917;

In relazione all'accollo del debito residuo del mutuo il presente atto verrà comunicato all'Istituto mutuante e per i rapporti attinenti al mutuo stesso la parte acquirente-accollataria elegge domicilio presso la sede sociale.

La parte acquirente pagherà tutte le rate di mutuo a partire da quella in scadenza al 31 dicembre 2005;

-Euro 159.287,07 (centocinquantanovemiladuecentottantasette virgola zero sette) mediante l'accollo del debito residuo in linea capitale del mutuo concesso dalla CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A., con sede in Ascoli Piceno, con atto del notaio Piergiorgio Moschetta di Civitanova Marche del 15 luglio 2004, repertorio n. 90207/8325, a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca volontaria iscritta a Macerata in data 20 luglio 2004 al n. 2984 reg. part.

In relazione all'accollo del debito residuo del mutuo il presente atto verrà comunicato all'Istituto mutuante e per i rapporti attinenti al mutuo stesso la parte acquirente-accollataria elegge domicilio presso la sede sociale.

La parte acquirente pagherà tutte le rate di mutuo a partire da quella in scadenza al 31 dicembre 2005.

La parte venditrice prende atto degli accolli, rilascia quietanza per quanto già ricevuto, e rinuncia all'ipoteca legale per l'intero corrispettivo.

La parte acquirente subentra da oggi nel possesso e nella materiale disponibilità degli oggetti dei diritti trasferiti.

Tutti gli effetti traslativi del presente contratto decorrono da oggi.

URBANISTICA

Il venditore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica ed edilizia, previo richiamo da me notaio effettuato ai sensi e per gli effetti degli art.li 3 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara:

-che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari descritte ai punti 1), 3), 4) e 5) è stato edificato in base alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Civitanova Marche prot. 1360, pratica 86/81 del giorno 11 giugno 1981 e successive varianti n. 16963, pratica n. 54/1982 del 5 febbraio 1982; n. 9285 del 6 aprile 1983: prot. 9081 del 13 ottobre 1983; nonché autorizzazione prot. 15506 del 18 luglio 1994; e che per lo stesso è stata rilasciata licenza di abitabilità in data 22 novembre 1983;

-che sono state eseguite delle opere edilizie senza preventiva autorizzazione, ma che per tale abuso edilizio è stata presentata domanda di sanatoria in data 9 dicembre 2004 e che è stata pagata l'intera oblazione, l'intero costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria mediante i seguenti versamenti:

-Euro 1.700,00 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 7 dicembre 2004 n. 407;

-Euro 1.096,00 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 25 maggio 2005 n. 993;

-Euro 1.096,00 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 27 settembre 2005 n. 319;

-Euro 389,20 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 7 dicembre 2004 n. 406;

-Euro 389,20 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 7 dicembre 2004 n. 406;

-Euro 1603,98 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 21 giugno 2005 n. 239;

-Euro 1612,96 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 21 giugno 2005 n. 240;

-Euro 1262,64 presso l'ufficio postale di Civitanova Marche in data 7 dicembre 2004, n. 408;

-che il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari descritte al punto 6), è stato edificato in data anteriore al primo settembre 1967;

-che sono state eseguite delle opere edilizie senza preventiva autorizzazione, ma che per tale abuso edilizio è stata presentata al Comune di Civitanova Marche, domanda di sanatoria 26 settembre 1985, n. 0356283011 ed è stata pagata l'intera oblazione di lire 450.000 con versamento all'ufficio postale di Civitanova Marche in data 25 settembre 1986 n. 326.

STATO PERSONALE

Il signor Ribichini Oscar dichiara di essere coniugato in regime di separazione patrimoniale e comunque gli immobili in oggetto sono di sua proprietà personale per provenienza in stato civile celibe.

=====

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho dato lettura del presente atto ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo.

E' scritto a macchina da persona di fiducia, sotto la mia direzione, in due fogli con otto facciate occupate.

F.to: Luciani Artemio;

F.to: Ribichini Oscar;

F.to: Enrico Cafiero, notaio, sigillo.